



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-498-SI-INTEN

Buenos Aires, Martes 13 de Mayo de 2025

Referencia: Expediente N° 15235-2022 (Alcance 11) - Reconocimiento de mayores costos - Licitación Pública N° 53/2022 - NOEMÍ GRACIELA ANTEZANA (CUIT N° 27-11066283-7).

VISTO los Decretos Nros. 2205/2022, 748/2023, 2107/2023, 1068/2024 y 389/2025, el Expediente N° 15235-2022 (Cuerpos 0 a 3 - Alcances 3, 8 y 11); y

Considerando:

Que por Decreto N° 2205, de fecha 21 de diciembre de 2022, se realizó el llamado correspondiente a Licitación Pública N° 53/2022 para el “SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS”;

Que por Decreto N° 748, de fecha 3 de abril de 2023, se adjudicaron los renglones Nros. 4 (parcial), 6, 7 y 9 de la referida licitación a NOEMÍ GRACIELA ANTEZANA, CUIT N° 27-11066283-7;

Que, durante la ejecución del contrato, se procedió a la actualización del valor unitario por hora correspondiente a la maquinaria contratada, siendo la última redeterminación reconocida por Decreto N° 1068, de fecha 5 de agosto de 2024 (Alcance 8), para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de abril de 2024, según el siguiente detalle:

- a) Renglón 4 (parcial): alquiler de dos (2) camiones con caja volcadora de 6 m³ como mínimo, con chofer, transporte, todo incluido: Pesos cincuenta y un mil doscientos cincuenta y uno (\$/h 51.251,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido;
- b) Renglón 6: alquiler de dos (2) minicargadoras frontales con accesorios (fresadora, barredora, martillo neumático, etc.), potencia mínima 50 HP, ancho balde 1,50 mts., capacidad mayor a 0,25 m³, con transporte y operador, para obras viales, todo incluido: Pesos cuarenta y cinco mil ciento noventa y cuatro (\$/h 45.194,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido;
- c) Renglón 7: alquiler de una (1) retroexcavadora sobre oruga de goma, con potencia no menor a 40 HP, con capacidad de cuchara de 0,14 m³, para tareas generales de movimientos de suelos, con transporte y operador, para obras viales, todo incluido: Pesos cincuenta y seis mil seiscientos nueve (\$/h 56.609,00) por hora, IVA incluido;
- d) Renglón 9: un (1) camión balancín 6x4 con caja volcadora de 18 m³, para transporte de asfáltico caliente, tierra, escombros, con chofer, transporte, todo incluido: Pesos cincuenta y siete mil setenta y cuatro (\$/h 57.074,00) por hora, IVA incluido;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que por Decreto N° 389 de fecha 11 de abril de 2025 (Alcance 10), se prorrogaron los servicios contratados, a partir del día 4 de abril de 2025, por el término de doce (12) meses o hasta la adjudicación de los procesos licitatorios que resulten en su reemplazo, lo que ocurra primero;

Que mediante el Alcance 11 del Expediente del Visto, la prestataria solicitó, con fecha 20 de marzo de 2025, una nueva redeterminación de los valores contractuales, en función del incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para la misma, evidenciándose tal situación en el análisis económico efectuado por la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su informe IF-2025-00053943-SI-JGAB, de fecha 5 de mayo de 2025;

Que la citada Comisión expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y, luego, considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar seriamente la ecuación económico financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la presentación realizada por la prestataria, recomendando, en forma unánime, autorizar un reconocimiento de mayores costos en el valor hora por equipo, para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de febrero de 2025, conforme al siguiente detalle:

- a) Renglón 4 (parcial): alquiler de dos (2) camiones con caja volcadora de 6 m³ como mínimo, con chofer, transporte, todo incluido: Pesos sesenta y ocho mil quinientos setenta y seis (\$/h 68.576,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido;
- b) Renglón 6: alquiler de dos (2) minicargadoras frontales con accesorios (fresadora, barredora, martillo neumático, etc.), potencia mínima 50 HP, ancho balde 1,50 mts., capacidad mayor a 0,25 m³, con transporte y operador, para obras viales, todo incluido; Pesos sesenta mil cuatrocientos setenta y uno (\$/h 60.471,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido;
- c) Renglón 7: alquiler de una (1) retroexcavadora sobre oruga de goma, con potencia no menor a 40 HP, con capacidad de cuchara de 0,14 m³, para tareas generales de movimientos de suelos, con transporte y operador, para obras viales, todo incluido: Pesos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco (\$/h 75.745,00) por hora, IVA incluido;
- d) Renglón 9: un (1) camión balancín 6x4 con caja volcadora de 18 m³, para transporte de asfáltico caliente, tierra, escombros, con chofer, transporte, todo incluido: Pesos setenta y seis mil trescientos sesenta y siete (\$/h 76.367,00) por hora, IVA incluido;

Que, no obstante lo expuesto, se advierte que, como consecuencia de un error material, en las conclusiones del mencionado informe de la Comisión Asesora se indicó incorrectamente el año 2024 como período de aplicación del incremento a reconocer y como año del mes base para futuras redeterminaciones, siendo el año correcto 2025;

Que NOEMÍ GRACIELA ANTEZANA (CUIT N° 27-11066283-7) deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance 11 del Expediente N° 15235-2022 y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, con las salvedades señaladas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por variación en los insumos principales a la Sra. Noemí Graciela Antezana (CUIT N° 27-11066283-7), adjudicataria de los renglones Nros. 4 (parcial), 6, 7 y 8, en el marco del contrato correspondiente al “Alquiler de Vehículos, Maquinarias y Equipos de Diversas Características” (Licitación Pública N° 53/2022), aplicable a los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de febrero de 2025, conforme al siguiente detalle:

- a) Renglón 4 (parcial): alquiler de dos (2) camiones con caja volcadora de 6 m³ como mínimo, con chofer, transporte, todo incluido: Pesos sesenta y ocho mil quinientos setenta y seis (\$/h 68.576,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido;
- b) Renglón 6: alquiler de dos (2) minicargadoras frontales con accesorios (fresadora, barredora, martillo neumático, etc.), potencia mínima 50 HP, ancho balde 1,50 mts., capacidad mayor a 0,25 m³, con transporte y operador, para obras viales, todo incluido; Pesos sesenta mil cuatrocientos setenta y uno (\$/h 60.471,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido;
- c) Renglón 7: alquiler de una (1) retroexcavadora sobre oruga de goma, con potencia no menor a 40 HP, con capacidad de cuchara de 0,14 m³, para tareas generales de movimientos de suelos, con transporte y operador, para obras viales, todo incluido: Pesos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco (\$/h 75.745,00) por hora, IVA incluido;
- d) Renglón 9: un (1) camión balancín 6x4 con caja volcadora de 18 m³, para transporte de asfáltico caliente, tierra, escombros, con chofer, transporte, todo incluido: Pesos setenta y seis mil trescientos sesenta y siete (\$/h 76.367,00) por hora, IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- La adjudicataria NOEMÍ GRACIELA ANTEZANA (CUIT N° 27-11066283-7), con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.05.13 12:39:39 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.05.13 12:42:08 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.05.13 13:30:54 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro